



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.23 Reg. Delibere	OGGETTO <i>Approvazione definitiva del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTACT) per il triennio 2021-202" -</i>
Del 07/04/2021	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **7** Del mese di **APRILE**
Alle ore **12,53** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art., 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

VISTO il Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA) approvato dal Consiglio dell'ANAC con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ;

VISTO l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

RILEVATO che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

DATO ATTO che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

RILEVATO come l'ente nell'anno 2020 si sia avvalso della facoltà concessa ai piccoli comuni nell'approfondimento n. IV Piccoli Comuni dell'Aggiornamento 2018 al PNA approvato con deliberazione dell'Autorità n. 1074 del 21 novembre 2018 e pertanto si ritiene necessario quest'anno adottare un nuovo piano completo in tutte le sue parti ;

RILEVATO che , in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

DATO ATTO che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

RILEVATO che a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva;

DATO ATTO che con l'approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25.5.2016 n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

RILEVATO che il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023" ;

VISTA la deliberazione G.C. N. 17 in data 19.03.2021 ad oggetto: " Approvazione preliminare del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 – Avvio della consultazione pubblica";

ACCERTATO che, a seguito della deliberazione si è proceduto alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti documenti ai Consiglieri Comunali e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione di un avviso per la proposizione di osservazioni/opposizioni da parte dei cittadini e delle associazioni ;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale.

PROPONE.

1. APPROVARE in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023" predisposto dal segretario comunale/RPCT, allegato alla presente .
2. PUBBLICARE il Piano sul sito istituzionale dell'ente – sezione Amministrazione Trasparente ;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Esaminata la bozza definitiva del "Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", così come elaborata dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che si allega sub A al presente deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare, in via definitiva, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che, allegato sub A, al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 23

Del 07/04/2021

IL PRESIDENTE

F.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

1 copia conforme all'originale

07.04.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Ferrucci", written over the printed name of the municipal secretary.